

1500085-37.2022.8.26.0390

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... sociedade e combater o fomento do tráfico ilícito de entorpecente. 2. O artigo 28 da Lei 11343/06, é constitucional, uma vez que o direito à intimidade e da liberdade individual não pode sobrepor-se ao interesse coletivo. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 5º, incisos X, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, nº 1001, Centro

CEP 15440-000, Nova Granada-SP - E-mail: novagranadajec@tjsp.jus.br

Proc. 1500085-37.2022.8.26.0390 - Pág.

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500085-37.2022.8.26.0390

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3015444/2022 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP, 23310858 - DEL.POL.NOVA GRANADA/SP

Autor:

Promotora de Justiça:

Justiça Pública

Vanessa Ibarreche Santa Terra - presente

Autor do Fato:

Advogado:

Rafael Serafim de Abreu - AUSENTE

Osni Proto de Melo - OAB/SP 294.647 - presente

Testemunhas de acusação:

Fabício Verdelho dos Santos - presente

Flávio Henrique de Almeida Barros - presente

Artigo da Denúncia:

Artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06

Data da Audiência:

22/08/2022 às 10:00h

Aos 22 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Nova Granada, Comarca de Nova Granada, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. GABRIEL ALBIERI, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, através de Audiência realizada por meio virtual, utilizando a ferramenta 'Microsoft Teams', nos termos do Provimento CSM nº 2.651/2022 e Comunicado CGJ nº 284/2020. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, houve as participações acima. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Recebo a denúncia ofertada contra o réu Rafael Serafim de Abreu como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, com ciência à defesa, que nada postulou a respeito.". Em seguida, pelo MM. Juiz foi decretada a revelia do réu que deixou de comparecer ou justificar a ausência no ato, apesar de pessoalmente intimado (fls. 93). A seguir foi inquirida 01 (uma) testemunha de acusação. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, sendo que o arquivo com a gravação da audiência será salvo no Sistema e-SAJ, com disponibilização imediata para as partes por meio de certidão juntada nos autos após a audiência. A representante do Ministério Público solicitou a desistência de oitiva da testemunha de acusação: Flávio Henrique de Almeida Barros. Pelo MM. Juiz foi homologada a desistência e dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal e determinou que as partes se manifestassem em debates. Por primeiro foi conferida a palavra à Promotora de Justiça e depois ao Defensor do réu que se manifestaram pelo sistema de gravação audiovisual pelo aplicativo 'Microsoft Teams'. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. A ação penal é procedente. A materialidade está demonstrada pelo termo circunstanciado (fls. 02/03), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 04/06), auto de exibição/apreensão (fls. 07), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 36/38) e demais provas produzidas no inquérito e em juízo sob o crivo do contraditório. A autoria é certa e repousa sobre o réu. Eis um resumo dos depoimentos colhidos em juízo. A testemunha de acusação Fabrício Verdelho dos Santos, policial militar, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de farda quando avistaram o réu e o abordaram. Disse ainda que com o réu encontraram três porções de 'maconha', que no momento afirmou que era para consumo próprio. Disse também que o réu acabou sendo levado à Delegacia porque constava como procurado na pesquisa via PRODESP. O réu Rafael Serafim de Abreu não compareceu na audiência, apesar de devidamente intimado (fl. 93) e, por isso, não apresentou sua versão sobre os fatos. Contudo, em sede investigativa, o acusado confessou os fatos (fl. 11), o que restou ratificado pelas demais provas carreados aos autos. A defesa sustenta a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, sem razão, contudo. A infração penal prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 tem como sujeito passivo a saúde pública, e não o próprio indivíduo que consome drogas, não havendo falar, assim, em autolesão. O Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, tem afastado a alegação de inconstitucionalidade da norma, por considerar exatamente ser a saúde pública o objeto jurídico no mencionado artigo 28, verbis: Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão da 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte/MG assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA PRIVADA. AUTOLESÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO A SAÚDE PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. 1. A saúde pública é o bem jurídico no artigo 28 da Lei 11.343/06, não podendo a autonomia privada sobrepor-se ao interesse coletivo. Não há que se falar em expansionismo na interpretação da expressão para consumo pessoal, haja vista que os núcleos penais buscam resguardar a saúde pública, evitar a proliferação das drogas na sociedade e combater o fomento do tráfico ilícito de entorpecente. 2. O artigo 28 da Lei 11343/06, é constitucional, uma vez que o direito à intimidade e da liberdade individual não pode sobrepor-se ao interesse coletivo. No recurso

extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, alega-se que o acórdão recorrido viola o art. 5º, incisos X, da Constituição Federal de 1988. A instância precedente determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral concernente ao tema nos autos do RE nº 635.659/SP. Contra referida decisão de inadmissibilidade foi interposto agravo nos próprios autos, que repisa a tese exposta no recurso extraordinário, e refuta os fundamentos da decisão recorrida. Decido. Na caso, verifico que a 1ª Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais da Comarca de Belo Horizonte/MG deu provimento ao recurso ministerial e determinou a regular tramitação do feito, sem receber a denúncia. Por outro lado, o recorrente, menor de 21 anos na data do fato, praticou a suposta conduta delitiva em 18.3.2013, marco inicial da prescrição nos termos do inc. I, art. 111, do CP. Assim, considerando que até o presente momento não ocorreu outro marco interruptivo do lapso prescricional, nos termos do art. 111 do CP e que o recorrente tem direito à redução de referido prazo à metade perfazendo, então, 1 ano (art. 115 do CP c/c art. 30 da Lei nº 11.343/2009), constato que sobreveio a prescrição da pretensão punitiva estatal. Logo, com fulcro no art. 107, inciso IV, do CP, declaro extinta a punibilidade de Filipe Diego dos Santos Monteiro, tendo em vista a superveniência da prescrição da pretensão punitiva e, em consequência, julgo prejudicado o presente recurso pela perda de objeto (RI/STF, art. 21, IX, e Lei n. 8.038/1990, art. 38). Publique-se. Brasília, 18 de março de 2015. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (STF - ARE: 830135 MG - MINAS GERAIS 0326851-06.2014.8.13.0024, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/03/2015). Também não há que falar em aplicação do princípio da insignificância ao presente caso. Ainda que a quantidade de 'maconha' apreendida não seja considerável, trata-se de circunstância que já serve de base para a configuração do crime em comento, caso a droga seja apreendida em grande quantidade, estar-se-ia, provavelmente, diante do crime de tráfico de drogas. Além disso, pela própria natureza do delito de posse de droga para consumo pessoal – crime de perigo abstrato – inviável é o acolhimento da tese da insignificância. À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 28 da Lei de Drogas. Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal. Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Passo a fixação da pena. Tendo em conta as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu é reincidente (fls. 63), a pena deve ser fixada em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu RAFAEL SERAFIM DE ABREU, nascido aos 08/07/1990, filho de Rosier Marques de Abreu e de Ana Lúcia Serafim de Abreu, como incurso nas sanções do artigo 28, 'caput', da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses. A reprimenda de prestação de serviços será cumprida na forma e local estipulados no Juízo da Execução, observadas as disposições do artigo 28, § 5º, da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade pela pena imposta. Isento de custas no âmbito do Juizado Especial. Deixo de fixar a quantia mínima a título de reparação de danos porque a questão não foi submetida ao contraditório. Também deixo de aplicar detração, uma vez que o réu não cumpriu pena cautelar. Expeça-se certidão de honorários do defensor nomeado do réu (fls. 85). Tendo em vista a ausência do acusado nesta audiência, intime-o pessoalmente no mesmo endereço indicado às fls. 93 dos autos sobre o conteúdo dessa decisão, advertindo-o do direito de recorrer, se assim o desejar. Sentença

publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados.". Nada mais.
Eu, José Antônio Vazquez Castro Junior, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Promotora:

Defensor:

Réu: